

बोक्सीको_आरोप_(कसूर_र_सजाय)_ऐन_२०७२

English title: Witchcraft Allegation (Offense and Punishment) Act, 2015

बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन । २०७२ । ०४ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ३. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । १ । २ । संवत् २०७२ सालको ऐन नं. ४ । बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: कुनै व्यक्तिलाई बोक्सा वा बोक्सीको आरोप लगाउने, आरोपति व्यक्तिलाई कुरुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने वा कुनै कसिमिले यातना दनि जस्तो अमानवीय कार्यलाई दण्डनीय बनाई सामाजिक कुरीतितथा अन्धवश्वासको रुपमा रहेको त्यस्तो कार्य नविवरण गर्न र सो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्न सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजमि व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “पीडक” भन्नाले बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्तिसमूहनु पर्छ । (ख) “पीडित” भन्नाले बोक्सीको आरोपबाट पीडित व्यक्तिसमूहनु पर्छ । (ग) “बोक्सीको आरोप” भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई बोक्सा, बोक्सी वा यसै अन्य नामबाट लाञ्छना लगाउने कार्य समूहनु पर्छ र सो शब्दले बोक्सीको आरोपमा दफा ३ बमोजमि गरिनु जुनसुकै कार्य समेतलाई जनाउँछ । (घ) “बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर” भन्नाले बोक्सीको आरोपमा दफा ३ बमोजमि गरिनु कुनै कार्य समूहनु पर्छ । परिच्छेद-२ । बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर । ३. बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर गरेको माननि: (१) कसैले कुनै व्यक्तिलाई देहायको कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन:- । (क) बोक्सीको आरोप लगाउने, । (ख) बोक्सीको आरोपमा गाली बेइज्जती गर्ने, । (ग) बोक्सीको आरोप लागेको व्यक्तिको परिवारको कुनै सदस्य प्रतियोगितामय व्यवहार गर्ने, । (घ) बोक्सीको आरोपमा सामाजिक बहिष्कार गर्ने, । (ङ) बोक्सीको आरोपमा बसोबास गरेको ठाउँबाट निकाला गर्ने, । (च) धामी, झाँकरी, टुनामुना, तन्त्रमन्त्र, झारफुक वा यसै अन्य कुनै माध्यमद्वारा बोक्सीको आरोप लगाउने, । (छ) बोक्सीको आरोपमा कुनै व्यक्तिलाई कुटपटि गर्ने, खोप्ने, डाम्ने, पोल्ने वा रासायनिक, विषालु वा जैविक पदार्थ प्रयोग गरी वा अन्य कुनै कसिमिले यातना दनि, मलमूत्र खुवाउने, चारपाटा मुड्ने, नग्न पारी वा नपारी कुनै ठाउँमा घुमाउने वा कुनै कसिमिले कुरुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने, । (ज) बोक्सीको आरोपमा अङ्गभङ्ग गर्ने, । (झ) बोक्सीको आरोपमा कसैको सम्पत्ति तोडफोड, हनिमनि वा हानी नोक्सानी गर्ने, । (ञ) खण्ड (क) देखि (छ) सम्मको कुनै कार्य गर्न उद्योग गर्ने, त्यस्तो कार्य गर्न कसैलाई दुरतसाहन दनि वा सो कार्य गर्न मद्दत गर्ने । (२) कसैले उपदफा (१) बमोजमिको कुनै कार्य गर्न वा बोक्सीको आरोप लगाउने कार्यलाई मद्दत पुग्ने उद्देश्यले कुनै भेला गरे वा गराएमा यस ऐन बमोजमि बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर गरेको मानिन्छ । परिच्छेद-३ ।

बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरको सूचना तथा पीडितको संरक्षण । ४. बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरको सूचना: (१) कुनै ठाउँमा बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई यथासक्य छिटो सो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कसैले लिखित जाहेरी दरखास्त दनि ल्याएमा तुरुन्तै र मौखिक रुपमा सूचना दिएकोमा प्रहरी कार्यालयले नजिको दरखास्तको रुपमा लेखी नजिको सहीछाप गराई दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि दरखास्त वा सूचना प्राप्त हुन आएमा प्रहरी कार्यालयले चौबीस घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाई वा पक्राउ गरी प्रचलित कानून बमोजमि अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नु पर्नेछ । ५. उपचार तथा घा जाँच गराउनु पर्ने: (१) कुनै पीडित शारीरिक वा मानसिक रुपमा अशक्त भएको देखिएमा प्रहरी कार्यालयले नजिलाई नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा लगी तत्काल उपचार गराउनु पर्नेछ । (२) पीडितलाई कुनै शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना पुगेको देखिएमा प्रहरी कार्यालयले पीडितको उपचारमा संलग्न चिकित्सकबाट नजिको घा जाँच वा परीक्षण गराउनु पर्नेछ । (३) पीडितलाई तत्काल मनोवैमर्श सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिएमा प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित विज्ञद्वारा नजिलाई मनोवैमर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । ६. सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने: दफा ४ बमोजमि प्राप्त भएको दरखास्त वा सूचना उपर प्रारम्भिक रुपमा छानबनि गर्दा पीडित, नजिको परिवारको कुनै सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा प्रहरी कार्यालयले तत्काल सुरक्षाको समुचित व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । ७. पक्राउ गर्न वा खानतलासी लिन सक्ने: (१) बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर मानि कुनै कार्य कुनै घर, जग्गा वा स्थानमा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी पाई तुरुन्त कारबाही नगरेमा कसूरदार भाग्ने, उस्कने वा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नष्ट हुने सम्भावना देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्तीमा प्रहरी सहायक नरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीले पर्चा खडा गरी जुनसुकै बखत देहायको कार्य गर्न सक्नेछ:- । (क) त्यस्तो घर, जग्गा वा

स्थानमा प्रवेश गर्न, खानतलासी लनि वा आफ्नो कब्जामा राख्न, । (ख) त्यस्तो कार्य गर्न लाग्दा कसैले बाधा वरिध गरेमा आवश्यकता अनुसार झ्याल, ढोका खोली वा फोरी आवश्यक कारबाही गर्न, । (ग) त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई बनिा पक्राउ पूरजी गरिफ्तार गर्न वा नजिको खानतलासी लनि, । (घ) त्यस्तो घर, जग्गा वा स्थानमा भेटएका दसी, प्रमाण बरामद गर्न वा कब्जामा लनि । (२) प्रहरी कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजमिको कार्य गर्दा सम्भव भएसम्म केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति ।

स्थानीय तहका प्रतनिधि र सम्भव नभए सो समयमा त्यस ठाउँमा उपस्थति व्यक्तहरूको रोहबरमा सोको मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो मुचुल्काको प्रतलिपि सम्बन्धति घर वा जग्गाधनीलाई समेत दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि महिलालाई पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा महिला प्रहरीले पक्राउ गर्नु पर्नेछ र महिला प्रहरी नभएमा अन्य कुनै महिलाको सहयोग लई पक्राउ गर्न सकनिछ । ८. थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्ने: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापन तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभयिक्त बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरको कसूरदार हो भन्ने वशिवास गर्ने मनासबि आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अदालतले नजिलाई थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्नेछ । ९. छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न सक्ने: पीडतिले चाहेमा बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरसँग सम्बन्धति मुद्दाको प्रतरिक्षा गर्न छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न सक्नेछ । १०. अन्तरमि संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने: (१) अदालतले यस ऐन बमोजमि मुद्दाको कारबाहीको क्रममा पीडतिलाई तत्काल संरक्षण दनि आवश्यक देखेमा मुद्दाको अन्तमि नरिणय नभएसम्मका लागि पीडकका नाममा देहाय बमोजमि गर्न आदेश जारी गर्न सक्नेछ:- । (क) पीडतिलाई नजि बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दनि, खान लाउन दनि, कुटपटि नगर्न तथा शषिट र सभ्य व्यवहार गर्न, । (ख) पीडतिलाई शारीरिक वा मानसकि चोट पुगेको भएमा उचित उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दनि, । (ग) गाली बेइज्जती गर्ने, धम्की दनि वा असभ्य व्यवहार गर्ने काम नगर्न वा नगराउन, । (घ) पीडति बसेको ठाउँ, बाटोघाटो वा कार्यालयमा गई, कुनै कसिमिको राखन माध्यमद्वारा वा अन्य कुनै प्रकारले दुःख दनि वा सताउने कार्य नगर्न, । (ङ) पीडतिको हति र सुरक्षाको नमितित अन्य आवश्यक र उपयुक्त कार्य गर्न वा गराउन । (२) मुद्दाको कारबाहीको क्रममा पीडतिको परिवारको कुनै सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई संरक्षण दनि आवश्यक देखेमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको संरक्षणको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । सजाय तथा क्षतपूरति । ११. सजाय: (१) दफा ३ को उपदफा (१) को देहायको खण्ड बमोजमि बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) खण्ड (क) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिना देखि दुई वर्षसम्म कैद र पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना, । (ख) खण्ड (ख) वा (ग) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र दश हजारदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना, । (ग) खण्ड (घ) वा (ङ) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र बीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना, । (घ) खण्ड (च) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि पचहत्तर हजार रुपैयाँसम्म जरविना, ।

(ङ) खण्ड (छ) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरविना, । (च) खण्ड (ज) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलति कानून बमोजमि हुने सजायमा थप दश प्रतशित सजाय, । (छ) खण्ड (ज) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय । (२) दफा ३ को उपदफा (२) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । (३) बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसूर गरेमा पटकैपछि दोब्बर सजाय हुनेछ । (४) कसैले आफ्नो संरक्षण वा अभिवाकत्वमा रहेको व्यक्ति विरुद्ध बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर गरेमा वा सार्वजनकि जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई उपदफा (१) बमोजमि हुने सजायमा पच्चीस प्रतशित थप सजाय हुनेछ । (५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापन कुनै व्यक्तिलाई बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरमा एकै पटक पन्ध्र वर्ष भन्दा बढी सजाय हुने छैन । (६) कसैले बोक्सीको आरोपमा कसैको सम्पत्ति तोडफोड, हनिमनि वा हानी नोकसानि गरी क्षत पुर्याएमा नजिलाई उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमि सजाय गरी सो क्षति बराबरको रकम समेत त्यस्तो व्यक्तिलाई पीडतिलाई भराई दनिपर्नेछ । (७) कसैले दफा १० बमोजमि अदालतबाट दइएको आदेश पालन नगरेमा वा कसैले बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहककित सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा वरिध गरेमा नजिलाई तीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा तीन महिनादेखि नौ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखएको भएतापन कसैले यस ऐन विपरीत कुनै कसूर गरे वापत प्रचलति कानून बमोजमि यस दफामा लेखिए भन्दा बढी सजाय हुने रहेछ भने सोही कानून बमोजमिको सजाय हुनेछ । १२. क्षतपूरति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अदालतले यस ऐन बमोजमि मुद्दाको फैसला गर्दा बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरको प्रकृति, मात्रा, पीडतिलाई पुगेको पीडा र पीडकको आर्थकि हैसियत समेतलाई विचार गरी पीडकबाट पीडतिलाई मनासबि क्षतपूरति भराई दनिछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापन पीडकको आर्थकि अवस्था कमजोर भएको कारण पीडकले त्यस्तो क्षतपूरति उपलब्ध गराउन नसक्ने कुरा अदालतलाई लागेमा अदालतले उपयुक्त ठहर्याए बमोजमिको रकम नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा

संशोधति । सम्बन्धति स्थानीय तहले व्यहोर्ने गरी आदेश गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अदालतबाट भएको आदेश बमोजमिको रकम नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सम्बन्धति स्थानीय तहले साठी दनि भित्र पीडितलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको क्षतपूरतको रकम लनि नपाउँदै पीडितको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम नजिको नावालक छोरा छोरी, त्यस्ता छोरा छोरी नभएमा पतिपत्नी र नजिहरु पननिभएमा नजिका आश्रति बाबु आमालाई उपलब्ध गराइनेछ । १३. उपचारको रकम सम्बन्धी व्यवस्था: (१) पीडित शारीरिक वा मानसिक रुपमा अशक्त भएको कारणले अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गराउनु परेमा नजिलाई उपचार गराउँदा लागेको र कुरुवा राख्दा भएको सम्पूर्ण खर्च पीडकले व्यहोर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण पीडकले त्यस्तो उपचार खर्च तथा कुरुवा खर्च व्यहोर्न नसकी पीडित आफैले वा प्रहरी कार्यालयबाट त्यस्तो रकम खर्च गरेको भए पीडित वा प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो रकम प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना भएको लैङ्गिक हिसा नविवरण कोषबाट सोधभर्ना लनि सक्नेछ । परिच्छेद-५ । विविधि । १४. सेवा केन्द्रमा राख्न सक्ने: (१) पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिएमा प्रहरी कार्यालयले नजिलाई नजिकिको सेवा केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "सेवा केन्द्र" भन्नाले घरेलु हिसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ११ बमोजमि स्थापना गरिएको सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सेवा केन्द्रमा रहेको पीडितलाई सेवा केन्द्रले आवश्यकता अनुसार कानूनी सहायता, मनोवमिश्र वा मनोवैज्ञानिक सेवा वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछ । १५. सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने: नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर हुन नदनि वभिनिन कसिमिका सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा गराउनु पर्नेछ । १६. सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भएकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिन्छ । १७. हदम्याद: बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर भए गरेको मितिले नब्बे दनिभित्र जाहेरी दरखास्त वा सूचना दनि पर्नेछ । १८. बन्द इजलासबाट सुनुवाई हुने: पीडितले माग गरेमा यस ऐन बमोजमि कसूर माननि मुद्दाको सुनुवाई बन्द इजलासबाट गरिन्छ । १९. प्रचलति कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजमि कसूर माननि कुनै कार्य अन्य कानून बमोजमि पनिकिसूर माननि रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन तथा कारबाही गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । २०. प्रचलति कानून बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजमि र अरुमा प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ ।